Tình tiết bổ sung

Thực tế, cuối tháng 02/2017, công ty Đất Vàng và công ty Vũ Anh đã ký hợp đồng mua bán, lắp đặt điều hòa nhiệt độ như trên mà không có sự tư vấn của luật sư. Theo hợp đồng, công ty Vũ Anh cung cấp, lắp đặt 1000 điều hòa nhiệt độ cho dự án căn hộ cao cấp Dragon Riverside của công ty Đất Vàng tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tổng giá trị hợp đồng là 10 tỷ đồng. Hợp đồng có một số nội dung quan trọng khác như: thời gian thực hiện hợp đồng từ 01/03/2017 đến 31/03/2017; bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường 80% tổng giá trị hợp đồng ngay khi bên bị vi phạm yêu cầu; mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm quyền.

Thực hiện hợp đồng, công ty Đất Vàng đã thanh toán cho công ty Vũ Anh 90% tổng giá trị hợp đồng trước ngày 01/03/2017. Ngày 15/03/2017, công ty Vũ Anh đã hoàn tất việc lắp đặt 1000 điều hòa nhiệt độ cho công ty Đất Vàng. Tuy nhiên, sau 05 ngày hoạt động, đến ngày 20/03/2017, 30% số điều hòa công ty Vũ Anh lắp đặt bị hỏng. Ngày 21/03/2017, công ty Đất Vàng gửi văn bản yêu cầu công ty Vũ Anh khắc phục, sửa chữa số điều hòa bị hỏng. Ngày 25/03/2017, công ty Vũ Anh đã thay thế toàn bộ số điều hòa bị hỏng cho công ty Đất Vàng. Tuy nhiên, đầu tháng 04/2017 thì số điều hòa này tiếp tục bị hỏng, không hoạt động được. Trong tháng 04/2017, công ty Đất Vàng đã nhiều lần gọi điện yêu cầu công ty Vũ Anh tới sửa chữa, khắc phục nhưng phía công ty Vũ Anh không đến. Công ty Đất Vàng đề nghị luật sư soạn một công văn gửi công ty Vũ Anh với một số nội dung như sau:

+ Hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên, yêu cầu Vũ Anh hoàn trả lại toàn bộ giá trị hợp đồng, nhận lại toàn bộ 1000 điều hòa nhiệt độ đã lắp đặt và bồi thường 200% tổng giá trị hợp đồng.

+ Yêu cầu Vũ Anh thanh toán khoản tiền phạt vi phạm là 12% giá trị hợp đồng.

+ Yêu cầu Vũ Anh thanh toán khoản chi phí thuê luật sư.

+ Nếu Vũ Anh không thực hiện các yêu cầu trên, Đất Vàng sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Câu hỏi 3: (2 điểm) *Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong các yêu cầu của công ty Đất Vàng?*

Câu hỏi 4: (1,5 điểm) *Anh (chị) hãy tư vấn cho Đất Vàng các bước xử lý tranh chấp trong trường hợp này?*

Câu 5: (2 điểm) *Theo anh (chị), công ty Đất Vàng có cơ hội giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại không? Hãy đưa ra các bước cần phải thực hiện để công ty Đất Vàng giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán như mong muốn của mình?*